

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                           |                            |               |
|---------------------------|----------------------------|---------------|
| คำสั่งคำร้องที่ 1977/2532 | พนักงานอัยการ กรมอัยการ    | โจทก์         |
|                           | โจทก์ร่วม                  | โจทก์         |
|                           | นางธิดา สิงห์ทอง           | โจทก์         |
|                           | นายแพทย์สุธี รัตนหยาะ      | จำเลย         |
|                           | นางธิดา สิงห์ทอง โจทก์ร่วม | ผู้ยื่นคำร้อง |

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายกฟ้องโจทก์และโจทก์ร่วมโดยอาศัยข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 เห็นว่าฎีกาของโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกาโจทก์ร่วมเห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโดยอาศัยข้อเท็จจริง แต่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโดยอาศัยทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย จึงไม่ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 นอกจากนี้ฎีกาของโจทก์ร่วมยังเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่า คำรับของจำเลยที่รับก่อนที่พนักงานสอบสวนจะสอบสวนจำเลยโดยพูดกับนายวีระสิทธิ์ว่า "อาจมีการเข้าใจผิด ในขณะนั้นต้องการปลอมจึงหอมผมนางธิดา(ซึ่งหมายถึงโจทก์ร่วม)" นั้นเป็นการรับข้อเท็จจริงที่เป็นปฏิปักษ์ต่อประโยชน์ของตนเองจะรับฟังลงโทษจำเลยได้หรือไม่ ซึ่งปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวเป็นสาระแก่นคดีอันควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลสูง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ร่วมไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 89 ก)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278 ระหว่าง  
พิจารณา นางธิดา สิงห์ทอง ผู้เสียหาย ขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 85)

โจทก์ร่วมจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 88)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจึงต้องห้าม  
ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่  
โจทก์ร่วมฎีกาว่าคำรับของจำเลยที่รับต่อผู้อื่นก่อนที่พนักงานสอบสวนจะสอบสวน  
จำเลยรับฟังลงโทษจำเลยได้นั้น ซึ่งแม้จะเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายแต่ก็เป็นข้อ  
กฎหมายที่ไร้สาระที่ไม่ทำให้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลล่างทั้งสอง  
เปลี่ยนไป ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วมจึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

---

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจึงต้องห้าม  
ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่  
โจทก์ร่วมฎีกาว่าคำรับของจำเลยที่รับต่อผู้อื่นก่อนที่พนักงานสอบสวนจะสอบสวน  
จำเลยรับฟังลงโทษจำเลยได้นั้น ซึ่งแม้จะเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายแต่ก็เป็นข้อ

กฎหมายที่ไร้สาระที่ไม่ทำให้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลล่างทั้งสอง  
เปลี่ยนไป ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วมจึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |